

РУПЕРТ МЁРДОКНИ ИСТЕЪФОГА ЧИҚАРГАН ЖАНЖАЛ

Одамларнинг шахсий ҳаётига аралашиш жиддий масала. Ҳеч кимнинг бировнинг шахсий ҳаётига аралашишга ҳаққи йўқ. Айнан шу шахсият масаласи туфайли ҳам Руперт Мёрдокнинг 168 йилдан бери нашр этилаётган «**News of the World**» газетаси 2011 йил 7 июль куни тамомила ёпилган. Сабаби, жамоатчилик нашрдан норози бўлган. Бирин-кетин унинг реклама берувчилари шартномаларни бекор қилгач, Мёрдок юз йилдан ортиқ умр кўрган газета ёпилажагини эълон қилади.

Воқеа шундай бошланган эди...

2011 йилда «**News Corporation**» корпорациясининг шўъба корхонаси бўлган «**News of the World**» ва Британиянинг «**News International**» нашрлари халқаро катта ижтимоий – сиёсий жанжал манбасига айланадилар. Аслида жанжалга тўртки бўлган вазиятлар корпорацияда бир неча йиллардан бери давом этиб келган. Нашриётнинг журналист ва ходимлари ўзгаларнинг телефон қўнғироқларини яширинча эшитиб борганлар ва ҳуфёна маълумотларни ноқонуний йўл билан қўлга киритишда айбланганлар. Текширувлардан маълум бўлишича, улар нафақат машҳурлар ва Британия қироллик оиласи балки, шахслари дахлсиз бўлган фуқароларни ҳам телефон қўнғироқларини яширинча кузатишган. Мисол учун, 2011 йилда ўлдириб кетилган ўқувчи қиз, 2005 йил 7 июлдаги Лондондаги террорчилик ҳаракатларининг қурбонлари ҳамда ҳалок бўлган Британия аскарларининг яқин қариндошларининг телефон орқали шахсий суҳбатларини ҳам кузатиб боришган. Ушбу маълумотлар оммалашгач, жамоатчиликда Руперт Мёрдок раҳбарлигидаги корпорацияга нисбатан норозиликлар кўпаяди. Оқибатда корпорацияда раҳбарлик лавозимларини эгаллаб турган ходимларнинг бир нечтаси «ўз хоҳиши»га кўра ишдан бўшатилди. Таниқли медиамагнат Руперт Мёрдок ҳам истеъфога чиқди. У ноқонуний телефон қўнғироқлари кузатувларини била туриб, бунга кўз юмганликда айбланган. Корпорация директори Руперт Мёрдок билан

биргаликда, унинг муовини бўлган ўғли, халқаро янгиликлар бўлими менежери ва бир қанча бўлим муҳаррирлари ишдан четлатилган. Пора олганликда айбланган Лондон полиция комиссарияти раҳбарлигида ҳам бир нечта раҳбарлар ишдан олинган.

«**News Corporation**» корпорацияси расмий равишда актрисадан унинг телефони орқали суҳбатларини ноқонуний кузатгани учун оммавий тарзда узр сўради. Шундан сўнг, Жеймс Мёрдок 2011 йил 7 июль куни нашрнинг бошқа чоп этилмаслигини эълон қилди. Оқибатда 200 нафарга яқин газета ходимлари ишсиз қолади. Нашрнинг сўнгги сонидан тушган маблағ эса хайрия учун сарфланади. Мазкур ҳолат бўйича журналистлар томонидан қуйидаги халқаро қонунчилик бўйича шахснинг ҳуқуқлари бузилган.

Хусусан, шахс дахлсизлиги барча демократик давлатларнинг олий кадрияти ҳисобланади ва қонун билан ҳимояланади. «**News International phone hacking scandal**» номи билан машҳур бўлган воқеада айнан шахс дахлсизлигига таҳдид қилинган эди. Фуқароларнинг телефон орқали шахсий суҳбатларини эшитиб боришга журналистнинг ҳаққи йўқ. Бунда маълумотларни ноқонуний йўл билан қўлга киритиш ҳамда шахс дахлсизлиги тамойиллари бузилади. Халқаро қонунчиликда хусусан, «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси»нинг (1948 йил 10 декабрь, 217 А (III)) 12-моддасида «Ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашиш, уй-жойи дахлсизлигига, унинг ёзишмаларидаги сирларга ёки унинг номус ва шаънига ўзбошимчалик билан тажовуз қилиниши мумкин эмас. Ҳар бир инсон худди шундай аралашув ёки тажовуздан қонун орқали ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга», дея қайд этилган. Мазкур норма Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигида тўлиқ имплементация қилинган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасига кўра, «Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашидан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари

бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас».